

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6172/2544

นาย ทองคำ ใจเดียว  
นางสาว บุญทอง ใจเดียว กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1359, มาตรา 1745

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ทราบดีว่าทายาทหลายคนไม่ได้ให้ความยินยอม จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทโดยสุจริต

เจ้ามรดกมีทายาทด้วยกัน 13 คน โจทก์เป็นทายาทคนหนึ่งในฐานะเจ้าของรวมอาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ทายาททุกคนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1359 ประกอบมาตรา 1745 โจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 2 และให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาท ศาลมีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทและให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทรวมถึงทายาทอื่นได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เมื่อจำเลยที่ 1 มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท 1 ใน 13 ส่วน จำเลยที่ 1 มีอำนาจขายและจำนองที่ดินพิพาทส่วนของตนได้ จึงต้องเพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทและให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของโจทก์และทายาทอื่นรวม 12 ใน 13 ส่วนเท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 และให้จำเลยที่ 2 ไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาท ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ในที่ดินพิพาทเพื่อแบ่งปันที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ตามสัญญาขายที่ดินฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2539 ในโฉนดที่ดินเลขที่ 13401 ตำบลไหล่ม่วงอำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนของโจทก์เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนโดยใส่ชื่อโจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จำเลยที่ 2 จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมมารดาเดียวกันทั้งหมด 13 คน นางบรรณหรือบันใจเดียว มารดาถึงแก่กรรมปี 2535 มีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 13401 อยู่ที่ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเนื้อที่ 32 ไร่เศษ ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 4 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางบรรณหรือบันใจตามเอกสารหมายเลข 5 วันที่ 17 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 6 ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 1 มีอำนาจขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมายและผูกพันโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 กระทำโดยสุจริตหรือไม่ และจำเลยที่ 2 ก็มิได้ต่อสู้ในคำให้การของตน จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทตามที่จำเลยที่ 2 ฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงมิใช่ข้อที่ไต่ถามขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ จำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ไปขอกู้ยืมเงินจำเลยที่ 2 จำนวน 200,000 บาท จำเลยที่ 2 ขอหลักทรัพย์ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดินพิพาทไปค้ำประกัน จำเลยที่ 2 แนะนำให้จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางบรรณหรือบันใจจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินเรื่องขอจัดการมรดก วันที่ 19 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 กู้เงินจำเลยที่ 2 จำนวน 200,000 บาทต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2539 จำเลยที่ 1 กู้เงินจำเลยที่ 2 เพิ่มอีก 500,000 บาท ได้ชำระดอกเบี้ยตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่

2 โดยทายาทคนอื่น ๆ ไม่ทราบเรื่อง ต่อมานางอุบลประसार และนางมณี ประसार ได้ ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ตกลงจะขายที่ดินพิพาทคืนให้จำเลยที่ 1 นางอุบลและนางมณีจึงถอนฟ้อง จำเลยที่ 2 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ตกลงซื้อที่ดิน พิพาทจากจำเลยที่ 1 แต่มีเงื่อนไขว่าให้จำเลยที่ 1 ไปขอจัดการมรดกให้เรียบร้อย ก่อน ตกลงราคา 1,000,000 บาท และชำระเงินมัดจำ 500,000 บาท จำเลยที่ 1 กับพ่ น้องที่มาด้วยกันรับเงินไปและลงชื่อเป็นหลักฐานในสัญญาจะซื้อจะขายที่มีได้กรอก ข้อความเอกสารหมายเลข 4 และจำเลยที่ 2 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าพ่ น้องของโจทก์และจำเลยที่ 1 จะมีทั้งหมดกี่คนจำไม่ได้ จำเลยที่ 2 ไม่เคยติดต่อ ทนายความให้แก่จำเลยที่ 1 เพียงแต่แนะนำให้ทนายความในอำเภอ ตระการพืชผลมีหลายคนให้ไปพบเอง เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 กับโจทก์จะเป็นพ่ น้อง กันก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการมรดกน่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้แนะนำดำเนิ การให้จำเลยที่ 2 เคยเป็นกำนันตำบลขุหลุ และเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายสมัย จึงเป็นบุคคลกว้างขวาง น่าจะรู้จักครอบครัวของนางบรรณหรือบันดี นาง คำล้าน หินนาค พยานโจทก์ซึ่งเป็นน้ำของโจทก์เคยไปทำงานรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าที่ บ้านจำเลยที่ 2 เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 2 รู้จักกับตระกูลของนางบรรณหรือบันดี หมายถึงทราบว่ามียุทธทั้งหมดกี่คน ฉะนั้นที่จำเลยที่ 2 ให้พ่ น้องจำเลยที่ 1 ลงชื่อใน สัญญาจะซื้อจะขายที่มีได้กรอกข้อความเอกสารหมายเลข 4 ก็ดี การที่จำเลยที่ 2 ยอม จ่ายเงินจำนวน 150,000 บาท ให้นางอุบลกับนางมณีบุตรนางบรรณหรือบันที่เกิดจาก นายสิม ประसार ก็ดี แสดงว่าจำเลยที่ 2 ทราบดีว่า ญาติพ่ น้องของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น ทายาทในทรัพย์มรดกของนางบรรณหรือบัน มีหลายคนที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ข้อ เท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทโดยสุจริต ฎีกาจำเลย ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้เพิกถอนการจด ทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนของโจทก์

เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา และให้จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ไม่ได้พิพากษาให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินพิพาททั้งฉบับและไม่ได้ให้จำเลยที่ 2 ไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาททั้งแปลงตามฟ้องขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 และมาตรา 239 นั้นศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนางบรรณหรือบันซึ่งมีทายาทด้วยกัน 13 คน โจทก์เป็นทายาทคนหนึ่งในฐานะเจ้าของรวมอาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ทายาททุกคนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1359 ประกอบมาตรา 1745 โจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทศาลมีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทและให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทรวมถึงทายาทอื่นได้ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาโจทก์ข้ออื่นอีกเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเลยที่ 1 มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท 1 ใน 13 ส่วน จำเลยที่ 1 มีอำนาจขายและจำนองที่ดินพิพาทส่วนของตนได้ จึงต้องเพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทและให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของโจทก์และทายาทอื่นรวม 12 ใน 13 ส่วน เท่านั้น ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนของโจทก์และทายาทอื่น 12 ใน 13 ส่วน และให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาท 12 ใน 13 ส่วน กับให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ในกรณีที่

จำเลยที่ 2 ไม่ไถ่ถอนจำนอง และโจทก์ได้ชำระค่าไถ่ถอนจำนองไปยอมให้โจทก์มีสิทธิ  
บังคับเอาจากจำเลยที่ 2 ได้

(สุมิตร สุภาดุลย์-พิชัย เตโชพิทยาภูล-สมชัย เกษขุมพล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1749 ห้ามศาลมิให้เรียกทายาทอื่น  
นอกจากคู่ความหรือผู้ร้องสอดให้เข้ามารับส่วนแบ่งหรือกันส่วนแบ่งทรัพย์มรดกไว้  
เพื่อทายาทอื่น ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยตามบทบัญญัติดังกล่าวว่า ศาล  
พิพากษาให้แบ่งที่ดินมรดกแก่ทายาทคนอื่นที่มีได้ร้องสอดเข้ามาในคดีต้องห้ามตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1749 และ การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา  
ให้แบ่งที่ดินแก่ทายาทคนหนึ่งของเจ้ามรดกโดยทายาทคนดังกล่าวมิได้ร้องสอดเข้า  
มาในคดี หรือมอบอำนาจให้โจทก์เรียกทรัพย์มรดกแทน จึงเป็นการกันส่วนแบ่ง  
ทรัพย์มรดกไว้เพื่อทายาทอื่นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  
1749(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7231/2537 ที่ 5424/2541)แต่การที่ศาลพิพากษาแบ่ง  
ให้โจทก์เพียงเท่าที่โจทก์มีสิทธิควรจะได้ตามกฎหมายหาใช่เป็นการกันส่วนไว้เพื่อ  
ทายาทอื่นไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 821/2491 ที่ 344/2509) และเป็นกรณี  
พิพากษาไม่เกินคำขอและนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่งมาตรา 142 ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4539/2530 วินิจฉัยว่า

"โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนของตน การที่ศาลพิพากษาให้แบ่งทรัพย์พิพาทออกเป็น 18 ส่วน โดยคำนวณจากจำนวนทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด เพื่อกำหนดส่วนแบ่งของโจทก์ตามฟ้องมิได้พิพากษาให้จำเลยโอนหรือแบ่งทรัพย์พิพาทให้ทายาทอื่นด้วย ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142" คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ หากมิได้พิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของรวม และคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสอง อันเป็นคนละกรณีกับการเรียกเอาทรัพย์มรดกของทายาทแล้วอาจจะเข้าใจว่า การที่ศาลฎีกาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทเป็นการกันส่วนทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทอื่นที่มิได้เข้ามาในคดี ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1749 ดังกล่าวแล้ว และเป็นการขัดกับแนววินิจฉัยของศาลฎีกาที่มีมาแต่เดิม โดยแท้จริงแล้วโจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่งในที่ดินพิพาท เพราะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่งสิทธิของเจ้าของรวมคนหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1359, 1745 โดยเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้นบุคคลภายนอก การฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมที่ไม่ชอบ ย่อมเป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เพราะทายาททุกคนมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่าจะได้แบ่งมรดกกันเสร็จแล้ว ดังนั้น โจทก์เป็นทายาทคนหนึ่งในฐานะเจ้าของรวมจึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองได้ กรณีมิใช่การแบ่งหรือกันส่วนในทรัพย์มรดกไว้แก่ทายาทอื่นอันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1749 ทั้งเหตุแห่งการวินิจฉัยเป็นการปรับบทกฎหมายคนละบทต่างกันคดีนี้ไม่มีประเด็นตามมาตรา 1749 ที่จะถือได้ว่าเป็นการแบ่งหรือกันส่วนทรัพย์มรดกไว้แก่ทายาทอื่น เนื่องจากเมื่อมีการเพิกถอนนิติกรรมการโอนแล้ว ทายาทคนใดมีส่วนแบ่งและมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์นั้นอย่างไร เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง

ต้องว่ากล่าวกันอีก คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงน่าจะมีใช้กลับหลักแนวเดิมตามที่  
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยดังที่หลายคนเข้าใจ สุวรรณ ตระการพันธุ์